



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 13 DEL
02/04/2026

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento del servizio di visite guidate presso i siti archeologici del Comune di Avella in occasione delle festività di Pasqua e Pasquetta a guida turistica abilitata. BB1DBE2AD1

Registro Generale
N. 227 DEL
02/04/2026

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **due**, del mese di **aprile** nel proprio Ufficio.

CIG: BB1DBE2AD1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Accertata la propria competenza in forza del decreto sindacale n. 19/2025;

Premesso che

- l'Amministrazione comunale di Avella, nell'ambito delle attività di valorizzazione del patrimonio storico, culturale e archeologico del territorio, promuove iniziative volte a favorire la fruizione dei siti di interesse durante le principali festività e ricorrenze;
- in occasione delle festività di Pasqua e Pasquetta, si intende organizzare un programma di visite guidate presso i siti archeologici del Comune di Avella, al fine di incentivare l'afflusso turistico e garantire un servizio qualificato di accompagnamento turistico / culturale;
- con apposito avviso pubblico è stata avviata una procedura per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzata alla costituzione di una short list di guide turistiche abilitate, da utilizzare per l'affidamento di servizi analoghi;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 10 del 24/03/2026 è stata approvata la suddetta short list di guide turistiche abilitate;

Considerato che

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 10/02/2026 è stata modificata e integrata la Carta dei Servizi relativa ai servizi turistici dell'Ente, prevedendo, tra l'altro, l'organizzazione di servizi di visita guidata presso i siti di interesse culturale e archeologico del territorio, punto 2 della citata carta dei servizi;
- nell'ambito della suddetta disciplina, è previsto che il servizio di visita guidata sia erogato mediante

la corresponsione, da parte dell'utenza, di una tariffa, che nel caso di specie, è pari ad euro 10,00 pro capite, quale contributo per la fruizione del servizio;

- pertanto, il servizio di visite guidate da organizzarsi in occasione delle festività di Pasqua e Pasquetta si inserisce nell'ambito della citata Carta dei Servizi, garantendo un'offerta strutturata e sostenibile sotto il profilo organizzativo ed economico;
- che, al fine di erogare il suddetto servizio pubblico a domanda individuale, si rende necessario procedere all'acquisizione del servizio di guida turistica;
- che, per l'espletamento del servizio di visite guidate, è richiesto il possesso di specifica abilitazione professionale conseguita mediante superamento di apposito esame di abilitazione nazionale, ai sensi della legge 13 dicembre 2023, n. 190 e successive modificazioni, in materia di disciplina della professione di guida turistica;

Considerato altresì che al fine di erogare tale servizio pubblico a domanda individuale è necessario acquisire il servizio di guida turistica e che per l'espletamento di tale servizio è necessario essere in possesso di specifica abilitazione, ottenuta al superamento di un Esame di abilitazione nazionale, ai sensi della Legge 13 dicembre 2023, n. 190;

Richiamati:

- l'art. 50 comma 1 lettere a) e b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., che consente l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro;
- l'art. 17 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che prevede che le stazioni appaltanti adottino la decisione di contrarre con apposito atto, individuando gli elementi descritti nei citati commi;

Visto che il servizio in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero di cui all'articolo 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che il servizio che si intende acquisire non si configura quale artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative dell'Ente la cui sommatoria comporterebbe il superamento della soglia di 140.000 euro, e che pertanto risulta rispettato il principio di cui all'articolo 14, comma 6, del Codice;

Considerato inoltre che nell'ambito della predetta short list è stata individuata la guida turistica Blasi Vincenzo, in possesso di regolare abilitazione professionale (tesserino n. 293/22/G);

Rilevato che in data 30.03.2026 con segnature di prot. n. 3683/2026, la guida turistica VINCENZO DI BLASI, ha manifestato la sua disponibilità nei giorni 05 e 06 aprile 2026 accettando il compenso omnicomprendivo previsto dall'art. 6 della suddetta short list;

Considerato che l'operatore economico ha attestato il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, prot. 2676/2026;

Evidenziato che l'art. 1, lett. l) dell'allegato I.1 del D.lgs. 36/2023 definisce "Operatore economico" qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica;

Dato atto che il presente affidamento avviene in assenza di conflitto di interessi, nel rispetto dell'articolo 16 del Codice, dell'articolo 7 del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165), e del Codice di comportamento adottato da questa Amministrazione con deliberazione n. 15 del 28/01/2014;

Considerato che necessita provvedere all'assunzione di formale impegno di spesa così come previsto dagli artt. 153 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica e che l'imputazione della spesa è conforme alle previsioni del D.Lgs. 118/2011 e del D.P.C.M. 28/12/2011;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Gli artt. da 48 a 55 e l'allegato II.1 al Codice del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 91 del 31/05/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Tuel;

Visti gli atti di ufficio;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni in premessa descritte che si ritengono qui integralmente richiamate, il servizio di visita guidata per i giorni di Pasqua e Pasquetta per € 300,00 onnicomprensivo ai sensi dell'art. 6 della short list;
2. di impegnare pertanto a favore del citato operatore economico VINCENZO DI BLASI C.F. --- omissis... ---l'importo complessivo di € 300,00 dando atto che lo stesso trova copertura finanziaria sul capitolo come in calce;
3. di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 17 comma 2 del D.Lgs 36/2023 i seguenti elementi:

CPV	Servizi di guide turistiche
CIG	BB1DBE2AD1
Oggetto del contratto	Servizio di guida turistica per la visita nei giorni 5 e 6 aprile 2026;
Fine da perseguire	Promozione turistica con visita guidata ai luoghi storici e artistici.
Modalità di scelta del contraente	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.
Forma del contratto	Mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

4. di provvedere alla liquidazione e al pagamento del servizio, a servizio reso e previa trasmissione dei documenti contabili;
5. di trasmettere al prestatore affidatario, il codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio;

7. di procedere alla pubblicazione del presente nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito comunale ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 33/2013;
 8. trasmettere al Servizio Finanziario per il proprio seguito di competenza.
- .

Avella (AV), 02/04/2026

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO E PROMOZIONE DEL
TERRITORIO**

f.to Dott. Andrea Vitale

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 02/04/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Andrea Vitale

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno

Descrizione Impegno: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento del servizio di visite guidate presso i siti archeologici del Comune di Avella in occasione delle festività di Pasqua e Pasquetta a guida turistica abilitata. BB1DBE2AD1
CIG: BB1DBE2AD1 **CUP:**
Descrizione Capitolo: SERVIZI DI APERTURA LUOGHI DELLA CULTURA E RELATIVI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.99.99	07.01	98.3	999 - Altri servizi diversi n.a.c.	2026	27
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
236	€ 300,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: DI BLASI VINCENZO - **Progressivo Fornitore:** 5524
Codice Fiscale: DBLVCN71T05A508A **P.Iva:**

Avella (AV), 02/04/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 02/04/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott. Andrea Vitale

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 02/04/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 394, e vi rimarrà fino al 17/04/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 227 del 02/04/2026;

Oggetto: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento del servizio di visite guidate presso i siti archeologici del Comune di Avella in occasione delle festività di Pasqua e Pasquetta a guida turistica abilitata. BB1DBE2AD1

Avella (AV), 02/04/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to Dott. Andrea Vitale